

意見書

立命館大学法学部教授

三木 義一

建物に対する不動産取得税の課税標準としての適正な時価と固定資産税評価額

一 本件の争点は七〇〇万円で取り引きされた建物に係わる不動産取得税の課税標準が二二〇万円とされていたことの適法性である。地方税法は不動産取得税の課税標準を「不動産を取得した時における不動産の価格」（法七三条の二三第一項）と規定しており、しかも、本件取引は通常の第三者間取引とは異なる異常な価格で取引されたものでもない。従って、本件は時価七〇〇万円程度の不動産の課税標準を二二〇万円として課税するという、地方税法が本来想定していた事態とは全く異なる処分であったことにまず留意する必要がある。

二 にもかかわらず、原審の横浜地裁平成一二年六月二一日判決はつぎのように述べ、本件処分を適法と解してしまった。

「法は、道府県知事が不動産取得税を決定するについては、固定資産課税台帳に当該不動産の価格

が登録されている場合には、法七三条の二第一項ただし書きに該当しない限り、みずから客観的に適正な時価を認定することなく、専ら右登録価格によりこれを決定すべきものとしてしていると解するのが相当であり、したがって、仮に右登録価格が当該不動産の客観的に適正な時価と一致していても、それが法七三条一項ただし書き所定の程度に達しない以上は、右登録価格によつてした不動産取得税の賦課処分は違法となるのではなく、右のような場合には、不動産取得税の納税者は、右賦課処分の取消訴訟において、右登録価格が客観的に適正な時価ではないと主張して課税標準たる価格を争うことはできないと解される」として、バブル崩壊のような事態が想定されていなかった昭和五十一年の最高裁判決を引用し、自らの判断の根拠としている。

このような形式的解釈が文理解釈として不可能とはいわないが、しかし、地方税法が「固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、当該価格により当該不動産に係わる不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする」（法七三条の二）と規定するにとどまり、「当該価格を不動産取得税の課税標準となるべき時価とみなす」とまでは規定せず、しかも、ただし書きを設けて調整する余地を残したことを看過した解釈であつたといわざるを得ない。地方税法が不動産取得税の課税標準について右のような規定を設け、登録価格を時価決定の一資料に止めた理由は、同規定制定経緯を振り返れば明らかである。

三 現行の不動産取得税が導入されたのは昭和二九年の法改正によってであるが、課税標準を固定資産税の登録価格に依拠した理由を当時の解説は次のように述べていた。「今回の改正において、不動産取得税の創設を通じて固定資産の評価の均衡を図ろうと意図したことは前述した。そこで、先ず、不動産取得税に課税標準の決定を通じて道府県知事が市町村長の固定資産の価格の決定について助言する権限を明示するとともに、知事は、新築家屋等未だ固定資産課税台帳にその価格の登録されていない土地又は家屋について不動産取得税の課税標準たる価格を決定したときは、当該価格を市町村長に通知するものとしたが、市町村の固定資産評価委員は、知事の通知に係る固定資産については、改築、損かい、その他特別な事情があるため当該通知の価格により難しい場合を除いて、原則として当該通知に係る価格に基づいて評価しなければならないものとして、同一固定資産について評価の統一性を図り、全体の評価の均衡化を確保しようとした」（自治庁税務部「不動産取得税の創設と固定資産税の改正」財政・昭和二九年六月号四七頁）

すなわち、固定資産税は市町村税であるのに対し、不動産取得税は道府県税であるので、同一不動産の価格が決定権者の異なるために乖離することを避け、併せて「道府県と市町村の協力関係を通じての評価の一元化を企図した」（同上三九頁）ものであった。と同時に、当時固定資産税の課税標準は毎年評価すべきものであったこと、特に昭和二五年から三〇年にかけて地価上昇が著しかった時期には毎年評価替えがなされてきたこと（この間物価上昇が五割だったのに

対し、地価は六倍と言われていた。幾田重義「昭和三十一年度の土地評価について」税経通信・昭和三十一年三月号一六一頁参照、それにもかかわらず固定資産税評価額が実際の取引価額を大きく下回っていた（これは顕著な事実である。平成六年評価替えまでは全国平均時価の二〇％程度で、都市部では一五％程度であった）に留意しなければならない。つまり、固定資産税評価額で課税することは、実際の取引価額を大きく下回っていること、しかも賦課期日後の取引に賦課期日時点の評価額を適用することは納税者により有利だったこと、等の課税の謙抑性という観点から正当化される方法でもあったのである。したがって、評価額が実際の取引価額と一致しないこと（下回っていること）を前提とした課税システムで、その限りで、最高裁昭和五十一年三月二十六日判決（判例時報八一二号四八頁）がいうように「道府県知事が：みずから客観的に適正な時価を認定することなく、専ら右登録価格によりこれを決定すべきものと解するのが相当」ということになる。すなわち、登録価格が時価を下回っていることを前提できた時代だからこそ、登録価格に「よるものとする」ことにしたのであり、このような前提が崩れた時点においても登録価格で課税する事態にならないように、登録価格を時価と「みなす」ことを避け、ただし書きの調整規定を設けておいたのである。したがって、不動産の価額の下落が続いている現在ののような状況下においてこそ、法が用意した調整規定が生かされねばならないのである。

四 不動産取得税に利用されている固定資産税の評価額自体が地方税法の前提と異なり時価を超える事態が生み出され、それが違法であることについては、この間示されてきたつぎの判例で確立されてきたと言つてよい。すなわち、東京地方裁判所平成八年九月一日判決（判例時報一五七八号二五頁）及び東京高裁判平成一〇年五月二七日判決（判例時報一六五七号三一頁）は、「固定資産税の性質からすると、その課税標準又はその算定基礎となる土地の『適正な時価』（法三四一条五号）とは、正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格、すなわち、客観的な交換価値（以下「客観的時価」という。）をいうものと解すべきである」とし、右「時価」を固定資産税評価基準に基づき評価すること自体については、その合理性を肯定しつつも、「時価」と評価基準に基づく登録価格に齟齬が生じる事態が生じてきたことを認め、その場合、一方では「評価基準による評価が客観的時価を下回ったとしても、それが課税処分の謙抑性の範囲にある限り、法の予定する『適正な時価』と解することができる」とし、他方では「結果としての登録価格が賦課期日における対象土地の客観的時価を上回るときは、評価基準等は当該土地の具体的な『適正な時価』の評定方法として機能せず、法が客観的時価の算定方法を委任した趣旨を全うしていないことになるから、登録価格が賦課期日における対象土地の客観的時価を上回るときは、その限度で登録価格の決定は違

法であるということになる」と明確に判断したのである。

しかし、原審はこれらの判決について、「土地の固定資産税に係わる事案であるところ、本件は建物の不動産取得税に係わる事案であるから、直ちに前記の事案と同視することは相当でない」と述べるにとどまっている。これは、これ以上述べるとその論拠がかえって失われることを原審裁判官自身が気づいていたために、このような表現にとどまったものと思われる。なぜなら、「土地」の場合と「建物」の場合とは地方税法が課税標準の考え方を異にし、「建物」の場合は時価を上回っても、法がそのことを許容しているとは、どの条文を探しても出てこないし、「固定資産税」と「不動産取得税」とは異なるという趣旨だとすると、保有税である固定資産税の場合でさえ、あくまでも客観的取引価額が時価とされているのに、取得の背景にある担税力に着目された流通税である不動産取得税の場合には客観的取引価額を上回ってよいとするのは、条文上も、租税の性質上もいっそう困難になるからである。「同視することは相当でない」なら、どのような異なる法理が不動産取得税の場合には妥当するのか、判決は明確に述べるべきであり、それが述べられないのであれば、真摯にこの問題の解決に取り組むべきであろう。

五 本件での実質的争点は建物の固定資産税評価額を地価下落期においてもそのまま不動産取得税

の課税標準にしたことの違法性である。固定資産税においてすら、平成六年の評価替えに対して全国で二万二千件を超える審査申し出があったことからみても、このような評価額を不動産取得税の課税標準にしたことの妥当性は極めて疑わしい。特に家屋の固定資産税評価額は基準日における客観的時価及び実際の取引価額とも著しく乖離し、不動産取得の背後にある担税力を適切に把握するものとしてそもそも適切ではなく、しかも、中古になっても評価額だけは一向に減少しない評価方法を地価下落期にそのまま適用することは違法といわざるを得ない。

まず、固定資産税における家屋の評価は、再建築費評点数に経過年数による減点補正率等と評点一点あたりの価額を乗じて算出される（固定資産税評価基準を参照）。要するに、先ず、①当該家屋を今建築するといくらかかるかを求める、ついで、②時の経過等による減耗額を①から控除する、そして必要があれば、③特殊要因を加味した減価をおこなう（通常は実施されていない）。この評価方法が、取引の実態といかにかけ離れているかは次の点から明らかである。まず、減点補正率が取引実態と全く乖離している。例えば、中古取引において木造家屋で築一〇年を超えるものはほとんど評価されないことは顕著な事実であるが、評価基準別表九によれば築一一年でも〇・五八、高い再建築費の約六割で評価されるのである。築二〇年でも〇・四三もの高率である。鉄筋コンクリート事務所の場合は、本件のように築二年でも〇・七三という高率である（固定資産税評価基準別表一三参照）。これは通常の建物取引の実態に著しく反している。それに加えて、毎年高騰する再建築

費がベースになるから、減点補正率が多少引き上がったとしても、再建築費が上昇しているので、建物評価額自体は下がらないのである。従って、新築当初は比較的取引価格より低い金額で評価されていても、徐々に評価額が取引価格を上回ってしまうのである。これが現行の建物評価の基本的システムである。このような評価方法でも従来あまり問題視されてこなかったのは、新築当初の評価額が取引評価額よりも低かったことや地価の右肩上がりと土地評価の低水準の中にこの矛盾が事実上解消されていたにすぎない。また、このような再建築費を基準にした家屋評価額は、資産の価値に着目しているといわれる固定資産税の場合には一定の合理性を持ち得ようが、取得行為に担税力を見いだす不動産取得税の場合には極めて不合理である。不動産取得税は当該取得金額の背後にある担税力に着目する税であり、決定的に重要なのは、納税者が当該家屋をいくらで取得したか、という点だからであり、法が要求しているのもその意味での適正な時価だからである。

六 本件処分とその背後にある問題を素直に理解すれば、取引額を基準日時点で上回っている建物の固定資産税評価額をそのまま不動産取得税の課税標準とした本件処分は違法というべきであろう。もちろん、原審のように、このような不動産評価額の下落現象が想定できなかった時代の最高裁判決等を引用して、司法の場における問題解決を避け、不合理な事態を黙認する文理解釈も法解釈としてはありえよう。そして不動産下落現象がなお続いていけば、近い時点で、このような不合理に対

する政治的・立法的解決が図られることになる。これも解決方法であるが、しかし、そうだとすると裁判所は一体何のために存在しているのだろうか。本件で問われているのは、まさにこの点である。

七 意見書作成者の略歴及び主要著書

1 略歴

昭和二五年生まれ	
昭和四八年 三月	中央大学法学部卒業
昭和五〇年 三月	一橋大学大学院法学研究科公法専攻修士課程修了
昭和五〇年 一月	同博士課程中退・日本大学法学部助手
昭和五五年 四月	静岡大学人文学部法学科専任講師
昭和五五年一〇月	同 助教授
平成 四年 四月	東京大学社会科学研究所助教授併任（五年三月まで）
平成 五年 三月	法学博士（一橋大学）
平成 五年 四月	静岡大学人文学部法学科教授

平成 六年 四月 立命館大学法学部教授 現在に至る
 (なお、平成一〇年四月～一〇月 ミュンスター財政裁判所客員裁判官)

主要著書

有斐閣『地方自治法の論点』(共著)

有斐閣『うまい酒と酒税法』(編・共著)

ぎょうせい『租税手続法活用事典』(平成元年度日税連研究奨励賞授賞)

青木書店『シミュレーション税制改革』(共著)

法律文化社『現代税法講義』(共著)

青木書店『消費税の研究』(共著)

勁草書房『現代税法と人権』

日本住宅総合センター『ドイツの住宅税制』(編・著)

信山社『受益者負担制度の法的研究』(日本不動産学会著作書・東京市政調査会

藤田賞受賞)

勁草書房『争点相続税法』(編・著)

ぎょうせい『逆転裁決精選50』(編・著)

一粒社『相続・贈与と税』

その他、学術論文、等多数。

以
上。